

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2242/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร
จำกัด ฯ

โจทก์

บริษัทเจทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ
พวก

จำเลย

นายอนุรักษ์ มินสาคร จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำ
ปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 4 คำสั่งนี้ย่อมเป็นที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 4

จำเลยที่ 4 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 4 มีสาระสำคัญในปัญหาข้อกฎหมาย หาก
ได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาแล้ว จำเลยที่ 4 มีทางชนะคดีได้ เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ขาดนัดพิจารณา โจทก์นำพยานหลักฐาน
เข้าสืบเสร็จแล้ว ศาลจึงนัดสืบพยานจำเลยที่ 4 ถึงวันนัดจำเลยที่ 4 ไม่มาศาล ศาล
ถือว่าจำเลยที่ 4 ไม่มีพยานมาสืบ จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยที่ 4 แล้วพิพากษา
ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 3,149,056.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อ

ปี จากต้นทุน 2,475,677 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ฯลฯ จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลยที่ 4
มิได้ขาดนัดพิจารณาแต่ศาลถือว่าจำเลยที่ 4 ไม่มีพยานมาสืบและพิพากษาให้จำเลยที่
4 แพ้คดี กรณีมิใช่จำเลยที่ 4 ขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 4 จึงไม่อาจขอให้ยกคดีขึ้น
พิจารณาใหม่โดยอ้างเหตุไม่จงใจขาดนัดพิจารณาได้จึงให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 4
อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 มิได้ว่ากล่าวไว้โดยชัดแจ้ง
ว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยคัดค้านอย่างไรและด้วยเหตุผลอันใด
อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225 จึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่งจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง (อันดับ 100)

จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 110)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยืนตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นไม่ยอมรับ
อุทธรณ์นั้น เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรค
แรก ผู้อุทธรณ์จะฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์หาได้ไม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 คำคำร้องให้เป็น
พับ

พิจารณาแล้ว คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้นไม่ยอมรับ
อุทธรณ์นั้น เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรค
แรก ผู้อุทธรณ์จะฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์หาได้ไม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 คำคำร้องให้เป็น
พับ

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ